

प्रतिवेद्य

भारत के सर्वोच्च न्यायालय में
सिविल अपीलिय क्षेत्राधिकार

दीवानी अपील संख्या 268-269 वर्ष 2021
(एसएलपी (दीवानी) संख्या 17665-17666 वर्ष 2019 से उद्भूत)

पूरन चंद अपीलार्थी (गण)

बनाम

कुलाधिपति और अन्य प्रत्यर्थी (गण)

निर्णय

न्यायमूर्ति अशोक भूषण

अनुमति प्रदान की गयी।

2. इन अपीलों को इलाहाबाद, उच्च न्यायालय की लखनऊ खण्डपीठ के 12.4.2018 दिनांकित निर्णय को चुनौती देते हुए दायर किया गया है, जिसके तहत प्रत्यर्थी संख्या 4 द्वारा दायर रिट याचिका को अनुमति प्रदान की गई है और प्रत्यर्थी संख्या 4 द्वारा दिए गए प्रत्यावेदन को अस्वीकार करते हुए कुलाधिपति के 08.07.2009 दिनांकित आदेश को अपास्त कर दिया गया।

3. इन अपीलों को निर्णीत करने के लिए मामले के संक्षिप्त तथ्य निम्न हैं:

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा।"

3.1 किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उ.प्र. अधिनियम सं. 8 वर्ष 2002 अर्थात् किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय अधिनियम, उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2002 के अधीन एक चिकित्सा विश्वविद्यालय है। दिनांक 15.03.2005 को उ.प्र. किंग जॉर्ज यूनिवर्सिटी ऑफ डेंटल साइंसेज, लखनऊ (इसके बाद 'विश्वविद्यालय' के रूप में संदर्भित) द्वारा एक विज्ञापन जारी किया गया, जिसमें प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर और लेक्चरर के पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए।

3.2 अपीलकर्ता ने सहायक प्रोफेसर के पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन किया, जबकि प्रत्यर्थी संख्या 4 ने लेक्चरर (प्रवक्ता) के पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन किया। अपीलकर्ता और प्रत्यर्थी संख्या 4 दोनों पर एक ही चयन समिति द्वारा विचार किया गया था तथा सहायक प्रोफेसर के पद पर अपीलकर्ता की और प्रवक्ता के पद पर प्रत्यर्थी संख्या 4 की नियुक्ति को मंजूरी देते हुए चयन समिति की सिफारिशों को कार्यकारी परिषद द्वारा अपनी बैठक में दिनांक 08.08.2005 को मंजूरी दे दी गयी। अपीलकर्ता जो गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में सहायक प्रोफेसर के रूप में कार्यरत था, उसने उत्तर प्रदेश राज्य से अनुमति प्राप्त करने के बाद दिनांक 08.12.2005 को सहायक प्रोफेसर के पद को ग्रहण कर लिया।

3.3 दिनांक 08.08.2005 को प्रत्यर्थी संख्या 4 ने प्रवक्ता के पद पर अपनी नियुक्ति ग्रहण कर ली। तीन साल का अनुभव पूरा करने के बाद 08.08.2007 को सहायक प्रोफेसर के पद पर प्रत्यर्थी संख्या 4 को पदोन्नत किया गया था। अपीलकर्ता पर वरिष्ठता का दावा करते हुए

उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा”।

प्रत्यर्थी संख्या 4 द्वारा विश्वविद्यालय को प्रत्यावेदन दिए गए थे। विश्वविद्यालय में नियुक्ति और सहायक प्रोफेसर के रूप में वरिष्ठता के दावे के संबंध में दिनांक 13.02.2009 को प्रत्यर्थी संख्या 4 द्वारा कुलाधिपति को एक प्रत्यावेदन दिया गया था। प्रत्यर्थी संख्या 4 ने दावा किया कि डब्ल्यू.एच.ओ. में सीनियर रिसर्च फेलो के रूप में नियुक्ति के समय उनके अनुभव पर विचार नहीं किया गया था। कुलाधिपति को दिए गए उनके प्रत्यावेदन में मुख्य रूप से उनके अनुभव के आधार पर अपीलकर्ता पर वरिष्ठता का दावा करते हुए यह कहा गया कि सहायक प्रोफेसर के पद पर उसकी नियुक्ति के समय उसने अपेक्षित अनुभव भी पूरा कर लिया है।

3.4 कुलाधिपति ने 08.07.2009 दिनांकित अपने आदेश से प्रत्यर्थी संख्या 4 द्वारा दिए गए प्रत्यावेदन को अस्वीकार कर दिया। कुलाधिपति ने अपने आदेश में विश्वविद्यालय द्वारा भेजी गई रिपोर्ट का उल्लेख किया कि डब्ल्यूएचओ में सीनियर रिसर्च फेलो के रूप में अपीलकर्ता के अनुभव को अनुभव के रूप में नहीं गिना जा सकता है। उसके दावे को खारिज करते हुए कुलाधिपति के दिनांक 08.07.2009 के आदेश से व्यथित होकर, प्रत्यर्थी संख्या 4 ने एक रिट याचिका दायर की जो रिट याचिका संख्या 1350 (एसबी) वर्ष 2009 है जिसमें निम्नलिखित अनुतोषों के लिए प्रार्थना की गई:-

"i. रिट याचिका की अनुलग्नक संख्या 1 और 2 में निहित विपक्षी संख्या 1 द्वारा पारित 08.07.2009 दिनांकित आक्षेपित आदेश और सहायक प्रोफेसर के रूप में विरोधी पक्षकार संख्या 4 की

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा।"

08.08.2005 दिनांकित आक्षेपित नियुक्ति आदेश को रद्द करने के लिए उत्प्रेषण लेख जारी करने के लिए।

ii. विरोधी पक्षकार संख्या 4 को सहायक प्रोफेसर के पद से वापस करने और नियुक्ति की तिथि से उसे प्रवक्ता के पद पर नियुक्त करने के लिए विरोधी पक्षकार संख्या 1 से 3 को आदेश देते हुए परमादेश/प्रतिषेध लेख जारी करने के लिए।

iii. याचिकाकर्ता को सभी परिणामी सेवा लाभों के साथ विरोधी पक्षकार संख्या 4 से वरिष्ठ घोषित करने के लिए पक्षकार संख्या 1 से 3 को आदेश देते हुए परमादेश रिट जारी करने के लिए।

iv. याचिकाकर्ता को सहायक प्रोफेसर के पद पर पदोन्नत करने में शिक्षण अनुभव के रूप में सीनियर रिसर्च फेलो की अवधि की गणना करने के लिए विरोधी पक्षकारों को आदेश देते हुए परमादेश रिट जारी करने के लिए।

v. कोई अन्य रिट, आदेश या निर्देश, जिसे माननीय न्यायालय मामले की परिस्थितियों में ठीक समझे, पारित किया जाये।

vi. रिट याचिका को लागत के साथ अनुमति दें।”

3.5 रिट याचिका में अपीलकर्ता के साथ-साथ विश्वविद्यालय, दोनों ने अपना जवाबी हलफनामा दायर किया है और प्रत्यर्थी संख्या 4 के दावे पर प्रतिवाद किया है। उच्च न्यायालय की खण्डपीठ ने 12.04.2018 दिनांकित अपने आक्षेपित आदेश से रिट याचिका को अनुमति प्रदान की। उच्च न्यायालय के आदेश का क्रियाशील भाग इस प्रकार है:-

उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा”।

"तदनुसार रिट याचिका को अनुमति दी जाती है। कुलाधिपति द्वारा पारित 8.7.2009 दिनांकित आदेश को एतद्द्वारा रद्द किया जाता है और संबंधित विश्वविद्यालय को निर्देश दिया गया है कि वह विरोधी पक्षकार संख्या 4 को उसकी योग्यता के अनुसार प्रारंभ से प्रवक्ता के पद पर नियुक्त हुआ माने। तदनुसार परिणाम होंगे। हालांकि, विरोधी पक्षकार संख्या 4 से सहायक प्रोफेसर के पद पर उक्त प्रारंभिक नियुक्ति के कारण उसे किए गए भुगतानों की कोई वसूली नहीं की जाएगी।"

3.6 उच्च न्यायालय के निर्णय से व्यथित अपीलकर्ता इन अपीलों में आया है।

4. हमने अपीलकर्ता के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता सुश्री मीनाक्षी अरोड़ा को सुना। प्रत्यर्थी संख्या 4 के लिए विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री एसआर सिंह उपस्थित हुए, प्रत्यर्थी संख्या 3 के लिए विद्वान अधिवक्ता श्री विष्णु शंकर जैन उपस्थित हुए हैं।

5. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलकर्ता ने 19.07.2003 से 07.12.2005 तक बीआरडी मेडिकल कॉलेज में सहायक प्रोफेसर के रूप में विश्वविद्यालय में काम करना शुरू कर दिया था। यह कहा गया कि बीआरडी मेडिकल कॉलेज, गोरखपुर, में अपनी प्रतिनियुक्ति से पहले, वह 01.09.1992 से प्रांतीय चिकित्सा सेवा के सदस्य थे और डेंटल सर्जन के रूप में एक दशक से अधिक समय से कार्य कर रहे थे। यह कहा गया कि चयन समिति ने अपीलकर्ता के सेवा अनुभव और कार्य पर विचार

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा।"

करने के बाद उसको सहायक प्रोफेसर के पद पर योग्य पाया और सहायक प्रोफेसर के रूप में सिफारिश की, जिसे इस तरह नियुक्त किया गया। यह कहा गया कि प्रत्यर्थी संख्या 4 सहायक प्रोफेसर की योग्यताओं को पूरा नहीं किया क्योंकि आवेदन के समय, उनके पास केवल एक वर्ष का अनुभव था, इसलिए उसने केवल प्रवक्ता के पद के लिए ठीक ही आवेदन किया। यह कहा गया कि सहायक प्रोफेसर के रूप में अपीलकर्ता की नियुक्ति को प्रत्यर्थी संख्या 4 द्वारा कभी चुनौती नहीं दी गई थी और यह अपीलकर्ता पर प्रत्यर्थी संख्या 4 की वरिष्ठता के दावे के संबंध में है, उसने विश्वविद्यालय और कुलाधिपति दोनों को अपना प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया। कुलाधिपति को प्रत्यावेदन भी अपीलकर्ता की नियुक्ति के तीन साल से अधिक समय के बाद प्रस्तुत किया गया था और प्रत्यर्थी संख्या 4 द्वारा प्रत्यावेदन केवल तब प्रस्तुत किए गए थे, जब उन्हें वर्ष 2007 में सहायक प्रोफेसर के रूप में पदोन्नत किया गया था। यह प्रस्तुत किया गया है कि उच्च न्यायालय ने सहायक प्रोफेसर के रूप में अपीलकर्ता की नियुक्ति को चुनौती देने पर विचार करके त्रुटि की, जबकि नियुक्ति को कुलाधिपति के समक्ष या रिट याचिका द्वारा उचित अवधि के भीतर कभी चुनौती नहीं दी गई थी, रिट याचिका को वर्ष 2009 में दायर किया गया था। प्रत्यर्थी संख्या 4 को चार साल से अधिक की अवधि के बाद अपीलकर्ता की नियुक्ति को चुनौती देने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। यह प्रस्तुत किया गया कि अपीलकर्ता शुरू से ही प्रत्यर्थी संख्या 4 से वरिष्ठ था और अपीलकर्ता की वरिष्ठता के बारे में प्रत्यर्थी संख्या 4 का दावा गलत था और विवाद प्रत्यर्थी संख्या 4 द्वारा केवल स्वयं को अपीलकर्ता से वरिष्ठ होना का दावा करने के उद्देश्य से

उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा”।

शुरू किया गया था। अपीलकर्ता ने सहायक प्रोफेसर के पद पर नियुक्ति के लिए योग्यता को पूरा किया और नियुक्ति की तिथी से अपने पद पर कार्य कर रहा है।

6. प्रत्यर्थी संख्या 4 की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री एसआर सिंह ने कहा कि प्रांतीय चिकित्सा सेवा के सदस्य के रूप में अपीलकर्ता का अनुभव सहायक प्रोफेसर के पद पर नियुक्ति के उद्देश्य से पूरी तरह अप्रासंगिक था। अधिक से अधिक, अपीलकर्ता का दिनांक 19.07.2003 से 07.12.2005 तक बीआरडी मेडिकल कॉलेज, गोरखपुर में दंत चिकित्सा विभाग में सहायक प्रोफेसर के रूप में अनुभव को ध्यान में रखा जा सकता है, जो केवल दो साल चार महीने और 19 दिन है, जो तीन साल से कम था, इसलिए उसने सहायक प्रोफेसर के पद पर नियुक्ति के लिए पात्रता को पूरा नहीं किया। श्री एसआर सिंह ने कहा कि अपीलकर्ता, जो सहायक प्रोफेसर के पद के लिए पात्रता को पूरा नहीं करता था, सहायक प्रोफेसर के पद पर उनकी नियुक्ति अवैध थी और शून्य है और उच्च न्यायालय का यह निर्णय सही है कि प्रत्यर्थी संख्या 4 पात्र नहीं है, जिसे इस न्यायालय द्वारा किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

7. हमने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों पर विचार किया है और अभिलेखों का परिशीलन किया है।

8. 15.03.2005 दिनांकित विज्ञापन द्वारा विज्ञापित सहायक प्रोफेसर और प्रवक्ता के पद के लिए योग्यता, लखनऊ विश्वविद्यालय की पहली संविधि के अनुसार अपेक्षित योग्यता के रूप में उल्लेख किया गया था। अधिनियम, 2002 की धारा 42 में विश्वविद्यालय की प्रथम संविधि का प्रावधान है। धारा

उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा”।

में आगे प्रावधान किया गया है कि जब तक प्रथम संविधि इस प्रकार नहीं बनाई जाती है, लखनऊ विश्वविद्यालय की संविधि नियुक्ति तिथि से ठीक पहले, जहाँ तक वे अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के साथ असंगत नहीं हैं, लागू होंगी, और ऐसे रूपांतरों और संशोधनों के अधीन लागू रहेंगे। लखनऊ विश्वविद्यालय की प्रासंगिक संविधि, जो सहायक प्रोफेसर के पद के लिए योग्यता का प्रावधान करती है, वह संविधि 11.2 बी 2 है, जो निम्नलिखित प्रभाव का है:-

"11.2 बी 2. सहायक प्रोफेसर: संबंधित विषय में एमडीएस की डिग्री प्राप्त करने के बाद प्रवक्ता / चीफ रेजिडेंट / सीनियर रेजिडेंट / निदर्शक / शिक्षक या समकक्ष के रूप में कम से कम तीन साल के शिक्षण अनुभव के साथ संबंधित विषय में डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा मान्यता प्राप्त एमडीएस या समकक्ष डिग्री।

बशर्ते कि यदि अपेक्षित शिक्षण अनुभव वाले उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं हैं, तो चयन समिति निम्न श्रेणी अर्थात् प्रवक्ता में नियुक्ति के लिए उम्मीदवारों की सिफारिश कर सकती है।"

9. इस तथ्य पर कोई विवाद नहीं है कि 15.03.2005 के विज्ञापन के अनुसरण में अपीलकर्ता और प्रत्यर्थी संख्या 4 दोनों ने क्रमशः सहायक प्रोफेसर और प्रवक्ता के पद के लिए आवेदन किया था और चयन समिति ने उनकी नियुक्ति की सिफारिश की और कार्यकारी परिषद ने अपनी बैठक दिनांक 08.08.2005 में अपीलकर्ता को सहायक प्रोफेसर के रूप में और

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा।"

प्रत्यर्थी संख्या 4 को प्रवक्ता के रूप में चयन समिति की सिफारिश को मंजूरी प्रदान की।

10. विश्वविद्यालय ने अपने प्रति शपथपत्र में उ.प्र. अधिनियम संख्या 8 वर्ष 2002 की धारा 53 पर अवलम्ब लिया और संदर्भित किया है। अधिनियम, 2002 की धारा 53 इस प्रकार है:—

“53— यदि कोई प्रश्न उठता है कि क्या किसी व्यक्ति को विधिवत चुना गया है या नियुक्त किया गया है या वह विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारण या अन्य निकाय का सदस्य होने का हकदार है (जिसमें किसी संविधि, अध्यादेश या विनियमन की वैधता के बारे में कोई प्रश्न भी शामिल है, जो राज्य सरकार या कुलाधिपति द्वारा नहीं बनाया गया है या अनुमोदित नहीं है), इस अधिनियम या इसके तहत बनायी गयी संविधियों या अध्यादेशों के अनुरूप है, तो मामला कुलाधिपति को भेजा जाएगा, और उस पर कुलाधिपति का निर्णय अंतिम होगा:

बशर्ते कि इस धारा के अधीन कोई संदर्भ नहीं दिया जाएगा—

(क) उस तारीख के तीन महीने से अधिक समय बाद जब पहली बार प्रश्न उठाया जा सकता था,
(ख) विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अधिकारी या व्यथित व्यक्ति से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा:

उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा”।

बशर्ते कि कुलाधिपति असाधारण परिस्थितियों में निम्नवत कार्य कर सकता है—

(क) पूर्ववर्ती परंतुक में उल्लिखित अवधि की समाप्ति के पश्चात् स्वयं के संज्ञान पर कार्य कर सकता है या संदर्भ पर विचार कर सकता है,

(ख) जहां निर्दिष्ट मामला निर्वाचन (चुनने) के बारे में किसी विवाद से संबंधित है, और इस प्रकार चुने गए व्यक्तियों की पात्रता संदेह में है, वहां रोक (स्टे) का ऐसा आदेश पारित कर सकता है जो वह उचित और समीचीन समझता है।"

11. धारा 53 में यह प्रावधान है कि यदि कोई प्रश्न उठता है कि क्या किसी व्यक्ति को विधिवत चुना गया है या नियुक्त किया गया है, तो मामला कुलाधिपति को भेजा जाएगा और उस पर कुलाधिपति का निर्णय अंतिम होगा। इस धारा में इस आशय का परंतुक भी है कि इस धारा में कोई संदर्भ उस तारीख के तीन महीने से अधिक समय बाद नहीं दिया जाएगा जब पहली बार प्रश्न उठाया जा सकता था। हालांकि, दूसरे परन्तुक में कुलाधिपति उक्त अवधि की समाप्ति के बाद संदर्भ पर विचार कर सकता है। किसी प्राधिकरण या निकाय के सदस्य की नियुक्ति के संबंध में, तीन महीने की अवधि के भीतर किसी प्रश्न पर विचार करने का प्रयोज्य और उद्देश्य यह है कि क्या किसी व्यक्ति को विधिवत नियुक्त किया गया है। विश्वविद्यालय के शिक्षण संकाय के सदस्य चाहे प्रवक्ता हो या सहायक प्रोफेसर, उन्हें शिक्षण कार्य सौंपा जाता है, जिसे शैक्षणिक कैलेंडर के अनुसार प्रदान किया जाना है। यह

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा।"

विश्वविद्यालय के हित में है कि शिक्षकों की नियुक्ति के बारे में सभी संदेह तीन महीने की अवधि के भीतर उठाए जाते हैं ताकि विश्वविद्यालय में विवादों को समाप्त करके कुलाधिपति द्वारा शीघ्र निर्णय लिया जा सके।

12. अभिलेख पर लाए गए तथ्यों से यह स्पष्ट है कि कुलाधिपति को संदर्भ प्रत्यर्थी संख्या 4 द्वारा केवल 13.02.2009 को किया गया था, अर्थात् सहायक प्रोफेसर के रूप में उसकी पदोन्नति के बाद किया गया था। कुलाधिपति ने अपने आदेश में प्रत्यर्थी संख्या 4 के दावे के सार पर ध्यान दिया है। प्रत्यर्थी संख्या 4 ने डब्ल्यूएचओ में वरिष्ठ रिसर्च फैलो के अनुभव को शामिल करने का दावा किया है। प्रत्यर्थी संख्या 4 ने सहायक प्रोफेसर के पद पर नियुक्ति के लिए अपने अनुभव में डब्ल्यूएचओ में वरिष्ठ रिसर्च फैलो के रूप में अनुभव पर विचार न करने की शिकायत की है। कुलाधिपति ने डब्ल्यूएचओ में वरिष्ठ रिसर्च फैलो के रूप में अपने अनुभव को शामिल करने के लिए प्रत्यर्थी संख्या 4 के दावे के संबंध में विश्वविद्यालय के रुख पर ध्यान दिया और निम्नलिखित अवलोकन किए:—

"विश्वविद्यालय ने सूचित किया है कि डॉ. राव के शिक्षण अनुभव में वरिष्ठ रिसर्च फैलो के रूप में डब्ल्यूएचओ में उनकी सेवा के अनुभव को सहायक प्रोफेसर के पद पर नियुक्ति के लिए नहीं माना (जोड़ा) गया क्योंकि उपनियमों में ऐसी कोई योजना नहीं है। डॉ. राव द्वारा समय-समय पर भेजे गए आवेदनों का खारिज कर दिया गया था। विश्वविद्यालय ने यह भी बताया है कि डॉ. अमित नागर और डॉ. जीके सिंह के

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा।"

मामले से शिकायतकर्ता के मामले की कोई समानता नहीं है और डॉ. नागर का मामला अलग है।

अंत में, विश्वविद्यालय का यह कहना है कि डॉ. राव ने इसमें उल्लिखित तथ्यों की सच्चाई को जाने बिना और अनधिकृत तरीके से आवेदन प्रस्तुत किए हैं और चूंकि डॉ. राव के उपरोक्त मामले में कोई बल नहीं है, इसलिए कोई प्रभाव नहीं है और झूठे तथ्यों पर आधारित है और भ्रम पैदा करता है इसलिए शिकायत को अस्वीकार करने का अनुरोध किया गया है।"

13. कुलाधिपति ने आगे देखा कि प्रत्यर्थी संख्या 4 ने मुख्य रूप से अपीलकर्ता पर अपनी वरिष्ठता स्थापित करने का अनुरोध किया है। आदेश के अंतिम प्रस्तर में, कुलपति ने निम्नलिखित अवलोकन किए हैं:-

"प्रत्यर्थी ने मुख्य रूप से प्रत्यर्थी डॉ. पूरन चंद के विरुद्ध अपनी वरिष्ठता स्थापित करने का अनुरोध किया है और मुख्य रूप से कहा है कि भारत सरकार और डब्ल्यूएचओ में वरिष्ठ रिसर्च फैलो के रूप में उनके अनुभव को चिकित्सा विश्वविद्यालय द्वारा अनुभव के रूप में नहीं गिना गया है। इस संबंध में छत्रपति शाहू जी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ के कुलपति द्वारा भेजी गई रिपोर्ट में यह स्पष्ट किया गया है कि लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रथम उप-विधियों की धारा 10.01 (क) में, जिसे वर्तमान में चिकित्सा

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा।"

विश्वविद्यालय में लागू किया गया है, उसमें भी डब्ल्यूएचओ में वरिष्ठ रिसर्च फैलो के रूप में की गई सेवाओं पर विचार करने का कोई प्रावधान नहीं है। विश्वविद्यालय द्वारा दिया गया कारण, विधि के अनुसार है और वर्तमान आवेदन में बल ना होने से खारिज कर दिया गया है।"

14. कुलाधिपति को प्रत्यर्थी संख्या 4 की ओर से की गई शिकायत की प्रति को प्रत्यर्थी संख्या 4 द्वारा अभिलेख पर नहीं लाया गया है, लेकिन कुलाधिपति के आदेश के परिशीलन के बाद, प्रत्यर्थी संख्या 4 की मुख्य शिकायत डब्ल्यूएचओ में वरिष्ठ रिसर्च फैलो के रूप में उसके शिक्षण अनुभव को सम्मिलित नहीं करने और अपीलकर्ता पर वरिष्ठता के उनके दावे के लिए थी। प्रत्यर्थी संख्या 4 ने इस अपील में एक जवाबी हलफनामा दायर किया है, जिसके प्रस्तर 9 में, प्रत्यर्थी संख्या 4 द्वारा निम्नलिखित अभिकथित किया गया है:—

"9. उत्तरदाता प्रत्यर्थी और डॉ. पूरन चंद के बीच वरिष्ठता के संबंध में, विश्वविद्यालय के समक्ष उत्तरदाता प्रत्यर्थी द्वारा एक प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया गया था; लेकिन इस पर विचार नहीं किया गया और इस तरह उत्तरदाता प्रत्यर्थी ने राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 68 के प्रावधानों के अनुसार माननीय कुलपति से संपर्क किया।"

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा।"

15. ऊपर दिए गए तथ्यों और उनके जबाबी हलफनामे के प्रस्तर 9 में प्रत्यर्थी संख्या 4 के अभिकथन से, यह स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी संख्या 4 ने अपीलकर्ता पर वरिष्ठता के बारे में कुलाधिपति को अपना प्रत्यावदेन प्रस्तुत किया था और 08.08.2005 से सहायक प्रोफेसर के रूप में अपीलकर्ता की नियुक्ति को चुनौती नहीं दी गई थी। प्रत्यर्थी संख्या 4 चाहता था कि डब्ल्यूएचओ में वरिष्ठ रिसर्च फैलो के रूप में उसके अनुभव को भी शामिल किया जाए, जिसे स्वीकार नहीं किया गया था। अधिनियम, 2002 की धारा 53 जैसा कि ऊपर देखा गया है जो यह प्रावधान करता है कि विश्वविद्यालय में नियुक्ति के संबंध में कोई विवाद तीन महीने की अवधि के भीतर उठाया जाना है, प्रत्यर्थी संख्या 4 तीन साल से अधिक समय के बाद अपीलकर्ता की नियुक्ति के लिए कोई चुनौती नहीं दे सकता था। । कुलाधिपति ने प्रत्यर्थी संख्या 4 के प्रत्यावेदन पर विचार किया और गुणावगुण के आधार पर निर्णय लिया, क्योंकि कुलाधिपति का विचार था कि दावा अनिवार्य रूप से अपीलकर्ता पर प्रत्यर्थी संख्या 4 की वरिष्ठता का है।

16. इस प्रकार, हमारा विचार है कि सहायक प्रोफेसर के रूप में अपीलकर्ता की नियुक्ति, जिसे 08.08.2005 को अनुमोदित किया गया था, को अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के अनुसार प्रत्यर्थी संख्या 4 द्वारा चुनौती या प्रश्नगत नहीं किया गया था। हालाँकि, प्रत्यर्थी संख्या 4 द्वारा दायर रिट याचिका में, उसने सहायक प्रोफेसर के रूप में अपीलार्थी के दिनांक 08.08.2005 के नियुक्ति आदेश को रद्द करने के लिए प्रार्थना की है, लेकिन हमारा विचार है कि सहायक प्रोफेसर के रूप में अपीलकर्ता की नियुक्ति को कुलाधिपति के समक्ष चुनौती नहीं दी गई, उसे अपीलकर्ता की

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

नियुक्ति को चुनौती देने की अनुमति नहीं दी जा सकती। दिनांक 08.08.2005 की नियुक्ति को रिट याचिका में चार साल बाद चुनौती देने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

17. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता की दलीलें सही हैं कि प्रत्यर्थी संख्या 4 के सहायक प्रोफेसर के रूप में पदोन्नत होने के बाद उसने प्रत्यावेदन दिया और कुलाधिपति के समक्ष अपीलकर्ता पर वरिष्ठता का दावा किया। विश्वविद्यालय द्वारा दायर जवाबी हलफनामे में, प्रत्यावेदन के विवरण, जो कुलाधिपति को प्रत्यर्थी संख्या 4 द्वारा दिया गया था, का उल्लेख प्रस्तर 2.9 में भी किया गया है, जो निम्नलिखित प्रभाव के हैं:-

“2.9 यह कि दिनांक 13.02.2009 को डॉ. जितेंद्र कुमार राव ने केजीएमयू के कुलाधिपति को निम्नलिखित प्रार्थना के साथ एक प्रत्यावेदन दिया:-

- (क) सहायक प्रोफेसर के रूप में विभाग में मेरी वरिष्ठता को देखा जा सकता है।
- (ख) डॉ. पूरन चंद की वरिष्ठता को नियमों के अनुसार वापस लिया जा सकता है।
- (ग) यदि डा. पूरन चंद की नियुक्ति में तथ्यों को छिपाने की कोई साजिश साबित हो जाती है तो संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध उचित कार्रवाई की जानी चाहिए।”

उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा”।

18. प्रत्यर्थी संख्या 4 की यह प्रार्थना कि अपीलकर्ता को प्रवक्ता के पद पर वापस कर दिया जाना चाहिए, इसे ग्रहण नहीं किया जा सकता था। दिनांक 08.08.2005 को सहायक प्रोफेसर के रूप में नियुक्त होने पर प्रवक्ता के पद पर अपीलकर्ता के प्रत्यावर्तन का कोई सवाल ही नहीं है।

19. अब, हम उन निर्णयों का उल्लेख कर सकते हैं, जिन पर प्रत्यर्थी संख्या 4 की ओर से पेश विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपनी दलीलों के समर्थन में अवलम्ब लिया गया है। प्रत्यर्थी संख्या 4 के विद्वान अधिवक्ता ने **नागेंद्र चंद्र और अन्य बनाम झारखंड राज्य और अन्य (2008) 1 एससीसी 798** में इस न्यायालय के निर्णय पर अवलम्ब लिया है। उपरोक्त मामला कांस्टेबलों के पद के लिए रिक्ति पर नियुक्ति से संबंधित है। रिक्तियों को न तो रोजगार कार्यालय के माध्यम से विज्ञापित किया गया था और न ही एक समाचार पत्र में, जो बिहार पुलिस नियमावली के नियम 663 (घ) की आवश्यकता थी, बल्कि केवल नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित किया गया था। उक्त मामले के अपीलकर्ताओं, जिन्हें रिक्ति के विज्ञापन के बिना नियुक्त किया गया था, को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था। रिट याचिका दायर की गई थी, उसे भी खारिज कर दिया गया था। उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए, इस न्यायालय के समक्ष अपील दायर की गई थी। निर्णय के प्रस्तर 3 में दलीलें दी गयीं, जो निम्नलिखित प्रभाव की हैं:-

"3. अपीलकर्ताओं की ओर से पेश विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि यद्यपि रिक्तियों को न तो रोजगार कार्यालय के माध्यम से विज्ञापित किया गया था और न ही किसी समाचार पत्र में, जैसा कि बिहार पुलिस नियमावली के नियम

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा।"

663 (घ) के तहत आवश्यक था, लेकिन जैसा कि नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित किया गया था, यह नहीं कहा जा सकता है कि उक्त नियमावली का उल्लंघन था; इस तरह अपीलकर्ताओं की सेवाओं को समाप्त नहीं किया जाना चाहिए था और तब जब उन्होंने चौदह साल की अवधि सेवा में जारी रखी हो। दूसरी ओर, झारखंड राज्य की ओर से पेश विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि नियुक्तियाँ नियम 663 (घ) के उल्लंघन में होने से, अवैध थीं, सक्षम प्राधिकारी अपीलकर्ताओं की सेवाओं को समाप्त करने में बिल्कुल न्यायसंगत थे।"

20. उक्त निर्णय के प्रस्तर 9 में, इस न्यायालय ने निम्नलिखित प्रतिपादित किया:—

"9. पूर्वगामी चर्चा के मद्देनजर, हमारे पास यह मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं है कि यदि भर्ती नियमों के उल्लंघन में नियुक्ति की जाती है, तो वह संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन होगा और शून्य होने से रद्द होने के लिए उत्तरदायी होगी। वर्तमान मामले में, चूंकि समाचार पत्रों में रिक्तियों का विज्ञापन नहीं किया गया था, इसलिए की गई नियुक्तियां न केवल बिहार पुलिस नियमावली के नियम 663 (घ) के उल्लंघन में थीं, बल्कि संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का भी उल्लंघन किया गया था, जिसने नियुक्तियों को अवैध कर दिया; इस तरह सक्षम प्राधिकारी उनकी सेवाओं

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा।"

को समाप्त करने में बिल्कुल न्यायसंगत थे और आक्षेपित आदेश द्वारा उच्च न्यायालय इसे बरकरार रखकर बिल्कुल न्यायसंगत था।"

21. इस प्रस्ताव पर कोई विवाद नहीं हो सकता है कि जब नियुक्ति भर्ती नियमों के उल्लंघन में की जाती है, तो वह रद्द होने के लिए उत्तरदायी होगी। वर्तमान मामला ऐसा मामला नहीं है जहां अपीलकर्ता की नियुक्ति को किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा रद्द किया गया। अपीलकर्ता को चयन समिति की सिफारिश पर व कार्यकारी परिषद की सम्यक मंजूरी के साथ नियुक्त किया गया था और उचित विज्ञापन के बाद नियुक्ति की गई थी। इस प्रकार, उपरोक्त निर्णय अलग है और प्रत्यर्थी संख्या 4 की मदद नहीं करता है।

22. प्रत्यर्थी संख्या 4 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अवलम्ब लिया गया एक अन्य निर्णय, **आंध्र प्रदेश सरकार और अन्य बनाम के. ब्रह्मानंदम और अन्य, (2008) 5 एससीसी 241** का है, जो एक ऐसा मामला था जहां प्रबंधन ने न तो स्कूल प्राधिकारियों की पूर्व अनुमति प्राप्त की और न ही दो समाचार पत्रों में रिक्ति का विज्ञापन किया और नियुक्ति कर दी। नियुक्त व्यक्तियों अर्थात् माध्यमिक ग्रेड शिक्षकों ने अपने वेतन के लिए प्रत्यावेदन दिया, जिसे जिला शिक्षा अधिकारी ने अस्वीकार कर दिया। एक रिट याचिका दायर की गई, इस याचिका को उनको जारी रखने का निर्देश देते हुए अनुमति दी गई थी। राज्य द्वारा दायर अपील में, उच्च न्यायालय के निर्णय को अपास्त कर दिया गया। इस न्यायालय ने माना कि एक कानून के अनिवार्य प्रावधानों के उल्लंघन में की गई नियुक्तियां अवैध होंगी और इस प्रकार, शून्य होंगी।

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा।"

उपरोक्त प्रस्ताव पर कोई विवाद नहीं हो सकता है, लेकिन उपरोक्त मामला एक ऐसा मामला था जहां शिक्षकों की नियुक्ति को न तो मंजूरी दी गई थी और न ही वैधानिक नियमों के अनुसार की गयी थी, इसलिए इस न्यायालय ने यह विचार किया कि वे राज्य से किसी वेतन के हकदार नहीं हैं और स्कूल प्राधिकारी उनके वेतन का भुगतान करने के लिए दायी थे।

23. प्रत्यर्थी संख्या 4 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अवलम्ब लिया गया एक अन्य निर्णय **प्रमोद कुमार बनाम उ.प्र. माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग और अन्य (2008)7 एससीसी 153** का है, जो एक शिक्षक का ही मामला था, जिसने बी. एड. डिग्री एक ऐसी संस्था से प्राप्त की थी, जो मान्यता प्राप्त नहीं था। उसे प्रबंधन समिति द्वारा नियुक्त किया गया था और अपने वेतन के लिए एक रिट याचिका दायर की थी, उसकी सेवाओं को समाप्त कर दिया गया था। उसने एक रिट याचिका दायर की, जिसे खारिज कर दिया गया, जिसके खिलाफ की गयी अपील भी खारिज कर दी गई। इस न्यायालय ने प्रस्तर 21 में निम्नलिखित टिप्पणियाँ की:-

"21. यह विवाद में नहीं है कि उक्त संस्था को किसी विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता नहीं दी गई थी। किसी डिग्री को तभी मान्यता दी जाती है यदि उसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 या किसी राज्य या संसदीय अधिनियम के अधीन गठित विश्वविद्यालय द्वारा मंजूरी दी जाती है। कोई भी विश्वविद्यालय निजी प्रबंधन द्वारा बिना किसी वैधानिक अनुमोदन के स्थापित नहीं किया जा सकता।"

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा।"

24. इस न्यायालय ने शिक्षकों द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया। उपरोक्त मामला भी अलग आधार पर था और प्रत्यर्थी संख्या 4 की मदद नहीं करता है।

25. अपीलार्थी ने **जम्मू और कश्मीर राज्य बनाम आर.के. जालपुरी और अन्य, (2015)15 एससीसी 602** में इस न्यायालय के निर्णय पर भी अवलम्ब लिया है, जहां छह साल के बाद बर्खास्तगी आदेश को चुनौती देते हुए रिट याचिका दायर की गई थी। रिट याचिका को विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा अनुमति दी गई थी जिसके खिलाफ राज्य द्वारा किया गया एलपीए भी खारिज कर दिया गया था। इस न्यायालय ने अपील की अनुज्ञा दी और अभिनिर्धारित किया कि अनुच्छेद 226 के अधीन उच्च न्यायालय में पहुंचने में विलंब उपरोक्त मामले में घातक था। प्रस्तर 26 और 27 में निम्नलिखित प्रतिपादित किया गया था:-

"26. वर्तमान मामले में, कर्मचारी को वर्ष 1999 में सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था, लेकिन उसने किसी भी विभागीय उपाय का लाभ नहीं उठाने का फैसला किया। वह पांच साल की अवधि के बाद उच्च न्यायालय के दरवाजे खटखटाने के लिए अपनी नींद से जागा। दावे की देरी बनी रही और इसे रिट न्यायालय द्वारा पुनर्जीवित करने की अनुमति नहीं दी जा सकती थी।

27. प्रत्यर्थी द्वारा किया गया प्रतिवेदन गुणावगुण के आधार पर निस्तारित किए जाने के योग्य नहीं थी, देरी व विलम्ब के सिद्धांत ने पहले ही मृत्यु की निष्ठुरता की तरह उसके दावे को

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा।"

समाप्त कर दिया था जो किसी को भी नहीं बख्शती है यहाँ तक कि जो इस विचार को धारण करता है और इस रवैया का पोषण करता है कि वह मौत से बचने के लिए सो सकता है और अंत में "ईश्वर को धन्यवाद" की घोषणा करता है।"

26. जैसा कि ऊपर देखा गया है, अधिनियम जो विश्वविद्यालय में सहायक प्रोफेसरों और प्रवक्ताओं की नियुक्ति को शासित करता है, वह स्वयं किसी नियुक्ति पर सवाल उठाने के लिए एक तंत्र प्रदान करता है, अर्थात्, कुलाधिपति को प्रत्यावेदन देकर वह भी तीन महीने की अवधि के भीतर करने का प्रावधान प्रदान करता है। तीन साल से अधिक समय के बाद नियुक्ति को चुनौती पर विचार नहीं किया जा सकता है क्योंकि हम पहले ही यह अवधारित कर चुके हैं कि कुलाधिपति के समक्ष अपने प्रत्यावेदन में प्रत्यर्थी संख्या 4 ने सहायक प्रोफेसर के रूप में अपीलकर्ता की नियुक्ति को कभी चुनौती नहीं दी थी और उसने वर्ष 2007 में उसके सहायक प्रोफेसर के रूप में पदोन्नति प्राप्त करने के बाद केवल अपीलकर्ता पर वरिष्ठता का दावा करते हुए प्रत्यावेदन दिया था, उच्च न्यायालय को रिट याचिका में अपीलकर्ता की नियुक्ति के लिए चुनौती पर विचार नहीं करना चाहिए था और प्रत्यर्थी संख्या 4 के दावे को अपीलकर्ता पर वरिष्ठता के विचारण तक सीमित करना चाहिए था। जब अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के अनुसार अपीलकर्ता की नियुक्ति को उचित समय में चुनौती नहीं दी गई थी, तो यह न्याय के हित में नहीं है कि प्रत्यर्थी संख्या 4 को नियुक्ति के चार साल से

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा।"

अधिक समय के बाद पहली बार रिट याचिका में उच्च न्यायालय में ऐसी नियुक्ति को चुनौती देने की अनुमति दी जाए।

27. इस प्रकार, हमारा यह विचार है कि उच्च न्यायालय ने सहायक प्रोफेसर के रूप में प्रत्यर्थी संख्या 4 की नियुक्ति को रद्द करने, कुलपति के आदेश को रद्द करने के साथ-साथ अपीलकर्ता को प्रवक्ता के रूप में नियुक्त हुआ मानने का निर्देश देकर त्रुटि कारित की। प्रत्यर्थी संख्या 4 द्वारा दिए गए प्रत्यावेदन को खारिज करते हुए कुलाधिपति के आदेश में कोई त्रुटि नहीं थी, जो प्रत्यावेदन अधिनियम संख्या 8 वर्ष 2002 की धारा 53 के लिए संदर्भित था। उच्च न्यायालय ने आदेश को रद्द करने के साथ-साथ ऊपर उल्लिखित दिशा-निर्देश जारी करने में त्रुटि कारित की।

28. पूर्वगामी चर्चाओं के मद्देनजर, हम अपील की अनुमति देते हैं और उच्च न्यायालय के दिनांक 12.4.2018 के निर्णय को अपास्त करते हैं और प्रत्यर्थी संख्या 4 द्वारा दायर रिट याचिका को खारिज करते हैं।

.....
(न्यायमूर्ति अशोक भूषण)

.....
(न्यायमूर्ति आर. सुभाष रेड्डी)

.....
(न्यायमूर्ति एम.आर. शाह)

नई दिल्ली,

29 जनवरी 2021.

उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा”।